

1501162-46.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a Fauna

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... da Lei nº 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada e majorada - Incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e afastamento da benesse prevista no § 4º, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501162-46.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501162-46.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Fauna

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173721/2022 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 25794269 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2173721 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDILSON FERMINIO DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

EDILSON FERMINIO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 32, §1º-A e §2º-A da Lei 9.605/98 e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, conforme fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 101/102).

Oferecida a denúncia (fls. 100), esta foi recebida (fls. 103) e o requerido foi citado.

Após defesa escrita (fls. 106/111), o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 120).

Laudo pericial às fls. 92/96.

Durante a instrução foram inquiridas testemunhas e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes, em alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há questões preliminares a serem apreciadas.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado, de fato, praticou os delitos que lhes são imputados.

A materialidade das infrações penais, bem como as autorias, quanto ao réu, são indúvidas, eis que comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelas fotografias (fls. 20/26), pelo relatório final (fls. 32/36), pelo laudo pericial (fls. 92/93) realizado sobre a arma de fogo apreendida - o qual apontou se tratar de uma carabina de calibre nominal .38 special, em perfeito estado de funcionalidade -, bem como pela prova oral nos autos produzida.

Com efeito, a médica veterinária Dra. Daniela Cristina N. Ferreira, quando inquirida em juízo, disse que o animal foi socorrido pela zoonose e que ele apresentava ferimento aparentemente de arma de fogo.

Asseverou que optaram em realizar uma cirurgia para a amputação do membro atingido. Contudo, o animal não resistiu e foi a óbito.

O Guarda Municipal Jhonatas Santos do Amaral, ao ser inquirido, disse que foram acionados porque havia um cachorro que sofreu disparo de arma de fogo. Foram ao local indicado, onde localizaram o animal.

Informou que, na ocasião, não localizaram o acusado. No entanto, posteriormente encontraram o réu na rua situada atrás do local dos fatos. Efetuaram a abordagem e o requerido confirmou que havia efetuado o disparo de arma de fogo, esclarecendo que o fez porque o cachorro estava comendo seus animais.

Explanou que o réu entregou a arma de fogo, esclarecendo que recebeu a arma do genitor, por herança.

E a fala do guarda, contra quem nada se levantou, foi harmônica e isenta de contradição, se cotejada com os depoimentos prestados tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os guardas não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. O raciocínio é análogo ao desenvolvido para depoimentos de policiais, já que ambos são servidores que atuam na área da segurança pública.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes” (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

“De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016” (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

“o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade” (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais” TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

O réu, quando interrogado, disse que a arma era de herança e que não tinha conhecimento de que o objeto apresentava a numeração suprimida.

Informou que no dia dos fatos vários cachorros foram ao local, inclusive os dele, atrás de uma cachorra que estava no cio. No recinto os animais chegaram a comer seus animais, tais como patos e galinhas. Diante disso efetuou disparo objetivando espantá-los. Não sabia que tinha atingido o cachorro.

Pois bem.

Quanto ao crime de porte de arma de fogo com a numeração suprimida, é inconteste a autoria delitiva, pois o próprio acusado confirmou que tinha a posse do objeto.

Ademais, salienta-se que “O tipo penal de porte ou posse ilegal de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, que tem como objetividade jurídica a incolumidade pública. Relevante é a manutenção do nível de segurança pública que, no caso, foi rebaixado. Portanto, a simples prática da conduta acarreta presunção absoluta (iuris et de iure) de perigo ao bem jurídico, não se exigindo, para a sua consumação, a efetiva comprovação de qualquer situação efetiva”.

No particular, o denunciado possuía 01 (uma) arma de fogo, do tipo carabina de calibre nominal .38 special, com numeração suprimida. Além disso, o armamento estava em perfeito estado de funcionalidade, tudo conforme atesta o laudo pericial de fls. 92/96.

A arguição de que desconhecia que a numeração estava suprimida não deve ser acolhida, pois ausente qualquer indicativo de que o acusado é pessoa de pouco entendimento e que não tem ciência de que, realmente, a arma de fogo deve ser identificada.

E a conduta do réu, de manter sob sua guarda e possuir arma de fogo com a numeração suprimida, configura o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na medida em que o tipo incriminador não faz distinção entre o fato de a arma ser de uso permitido, restrito ou proibido.

Com efeito, basta que o armamento esteja com a numeração suprimida para a subsunção ao delito acima referido, conforme remansosa jurisprudência do TJSP e do STJ.

Sobre o tema, já decidiu o Tribunal Bandeirante:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - Apelo do réu - Pretendida absolvição - Impossibilidade - Acusado flagrado em poder de revólver com numeração raspada - Circunstâncias da prisão em flagrante confirmadas pelos relatos dos milicianos - Laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva do artefato - Condenação de rigor - Pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 rechaçado - O porte de arma de fogo com numeração suprimida adequa-se ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da citada Lei especial, sendo indiferente tratar-se de artefato de uso permitido, restrito ou proibido - Precedentes do STJ. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - Apelo do Ministério Público - Aumento da pena-base - Inviabilidade - Ausência de circunstâncias desfavoráveis superiores à própria gravidade do crime - Acusado que, ademais, é primário - Mantido o regime aberto, bem como a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 0019446-48.2014.8.26.0050; Relator (a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 15/06/2016)

Apelação - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) - Sentença condenatória - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Pretensão à desclassificação do delito para o tipo penal previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 - Inadmissibilidade - A conduta de possuir arma de fogo com numeração suprimida se enquadra ao tipo penal previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 - Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida - Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0080789-06.2018.8.26.0050; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) - Aplicação do princípio da especialidade - Afastamento desse delito e incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a

condenação pelo tráfico - Pena redimensionada e majorada - Incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e afastamento da benesse prevista no § 4º, do artigo 33 da mesma Lei - Necessidade - Regime inicial fechado adequado à espécie - Recursos parcialmente providos.

(TJSP; Apelação Criminal 0006519-38.2017.8.26.0408; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Respeitante ao crime contra o meio ambiente, consistente na prática de maus tratos contra animal doméstico, também restou devidamente configurado.

Isso porque as provas oral e documental produzidas, notadamente as fotografias de fls. 20/26 e o relatório de fls. 27, dão conta que o cachorro foi atingido por disparo de arma de fogo e que não resistiu ao ferimento, evoluindo a óbito.

Da mesma forma, a autoria da reportada infração recai sobre o acusado. A versão do acusado, no sentido de que apenas efetuou um disparo para afugentar os animais, não convence, pois além de não existir qualquer indicativo em tal sentido, os guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante narraram na delegacia que o réu confessou a prática da infração penal.

Ademais, o guarda municipal que foi inquirido em juízo tornou a confirmar que o réu, quando abordado, disse que havia efetuado o disparo contra o cachorro.

Dessa forma, incontestemente a prática do crime ambiental pelo acusado, não sendo demais ressaltar que não há qualquer indicativo nos autos de que os guardas municipais estivessem mentindo ou querendo prejudicar o réu.

Assim, diante de elementos de convicção e das provas obtidas durante a instrução, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente aos tipos penais descritos na exordial acusatória, sendo a condenação do acusado nestes termos medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que exclua o crime ou o isente de pena.

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno EDILSON FERMINIO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 32, §1º-A e §2º-A da Lei 9.605/98 e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Na primeira fase não há nada a ser considerado.

Na segunda fase da dosimetria, quanto ao crime de porte de arma de fogo, verifico a existência da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP), motivo pelo qual reduzo a pena do acusado em 1/6, anotando-se, contudo, o teor da Súmula 231 do STJ, no sentido de que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

E, na terceira fase, quanto ao crime previsto na Lei 9.605/98, tendo em vista que ocorreu a morte do cachorro, aumento a pena do acusado em 1/6 (um sexto), ex vi do §2º-A, do artigo 32 da reportada lei.

Dessa forma, chego à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos

fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para o crime previsto no artigo no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

E à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para o crime previsto no artigo no artigo 32, §1º-A e §2º-A da Lei 9.605/98.

Considerando que as infrações foram praticadas em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas não de serem somadas.

Portanto, chego à pena total e definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

Considerando o montante da pena, o regime inicial do cumprimento de pena para o crime é o SEMIABERTO, segundo a regra do artigo 33, §2º, alínea "b" do CP.

Tendo em vista que a pena do acusado é superior a 04 anos de reclusão, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (art. 44, inc. I, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP)

Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se guias de recolhimento definitiva (art. 674 do CPP), lancem o seu nome no rol dos culpados (art. 393, inc. II do CPP) e oficie-se à Justiça para que suspendam seus direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal (art. 15, inc. III da CF/88).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nome no rol, oportunamente.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Itapeccerica da Serra, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA